

COMMENT

REVISER LES PRIX

EN MARCHES

PUBLICS



Le contrat établit

- soit que les prix contractuels **sont fermes**
- soit les prix **sont révisables** en fonction de l'évolution des principales composantes des coûts du marché (main-d'oeuvre et matériaux, par ex.).

Les clauses de révision des prix ne sont généralement pas nécessaires dans les contrats simples portant sur la livraison de Fournitures ou la réalisation de Travaux et de Services Autres que des Services de Consultants ne dépassant pas dix-huit (18) mois mais seront incluses dans les contrats portant sur une période supérieure à dix-huit (18) mois.

Les contrats de moindre durée peuvent aussi inclure des clauses similaires de révision des prix si une forte inflation est anticipée à l'échelle nationale ou internationale.

Les prix sont révisés en fonction des indices officiels de prix applicables.

En cas d'indisponibilité d'indices de ce type, il est possible de les extrapoler à partir de sources appropriées.

Les formules, les indices de prix applicables et la date de base d'application doivent être clairement définis dans le contrat.

Celui-ci doit également comprendre des clauses appropriées pour traiter les conséquences sur le contrat d'une modification de la législation du pays de l'Emprunteur, si celle-ci intervient dans les 28 jours précédant la date de remise des offres ou propositions et a ensuite des effets sur la période d'exécution du marché, la date de livraison ou le prix du marché.

ATTENTION

Il ne faut pas confondre révision e actualisation des prix d'un marché.

L'actualisation d'un marché est prévue à travers une formule d'actualisation, lorsque les prix sont fermes et non révisables.

L'actualisation a lieu avant le démarrage des prestations et ne peut se faire qu'une seule fois.

**SI TU VEUX EN SAVOIR PLUS,
POSES-MOI TES QUESTIONS
EN COMMENTAIRE**

